

1527025-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... de R\$ 13,80 - dinheiro oriundo do tráfico.

Ocorre que policiais militares em diligências pela região, conhecida pelo tráfico de drogas, depararam-se com o denunciado. Ao notar a presença policial, o denunciado tentou empreender fuga, dispensando a bolsa que trazia consigo durante o trajeto. Os policiais foram ao seu alcance e conseguiram detê-lo. Em revista pessoal, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527025-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527025-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE PORFIRIO ABELLAN DE MELO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de KAIQUE PORFIRIO ABELLAN DE MELO, 22 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 04, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 05 de novembro de 2021, sexta-feira, por volta das 21h, na Rua Alferes Frazao, 10 - Carrão, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo e guardava dentro de uma bolsa 100 papérolas de cocaína - totalizando 48,9g; 100 papérolas de maconha (THC) - totalizando 212,3g; e 240 eppendorfs de crack (cocaína) - totalizando 50g; além da quantia de R\$ 13,80 em dinheiro - v. boletim de ocorrência às fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial prévio de constatação de fls. 10/13.

Pois bem.

Nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado trazia consigo e guardava em uma bolsa as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 13,80 - dinheiro oriundo do tráfico.

Ocorre que policiais militares em diligências pela região, conhecida pelo tráfico de drogas, depararam-se com o denunciado. Ao notar a presença policial, o denunciado tentou empreender fuga, dispensando a bolsa que trazia consigo durante o

trajeto. Os policiais foram ao seu alcance e conseguiram detê-lo. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 13,80 com o denunciado. A bolsa dispensada pelo denunciado durante sua tentativa de fuga foi apreendida e nela foram encontradas as drogas supraditas. Questionado informalmente pelos policiais, o denunciado confessou a traficância, informando que vendia drogas e, para isso, ganhava cerca de R\$ 40,00 (quarenta reais) por turno. Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi levado à delegacia (v. termos de depoimento às fls. 02/03).

No interrogatório em solo policial, o denunciado preferiu o silêncio (v. termo de interrogatório de fls. 04).

Prisão preventiva (fls. 46/50)

Em 25/11/21, recebida a denúncia (fls. 79/80).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 96/97).

Manutenção da denúncia (fls. 107).

Laudo do invólucro plástico (fls. 111/113).

Laudo de constatação (fls. 114/117).

Laudo toxicológico (fls. 118/120).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 5/7), no auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), no laudo de constatação (114/117), no laudo definitivo (fls. 118/120) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados pela prova judicial.

Como reconhecido pela própria d. defensora, os depoimentos dos policiais militares foram coesos e coerentes.

O policial Rafael disse que estava em patrulhamento de rotina, em região conhecida como tráfico de entorpecentes. Visualizou um indivíduo com uma pochete preta.

Destacou ser o réu o indivíduo. Empreendeu, pois, esforços para prender o réu, tendo o mesmo, nesse curso, dispensado a pochete. Com o réu, foi encontrada certa quantia, em dinheiro, na pochete, ao depois recuperada, porções de drogas.

O policial Harrison Amâncio disse que estava em patrulhamento, quando avistou o réu. O local é conhecido como tráfico de entorpecentes. Com o réu, foi encontrada a quantia de R\$ 13,00. Na pochete dispensada pelo réu, na tentativa de fuga da ação policial, foram encontradas: 100 porções de maconha, 100 porções de cocaína, 240 porções de crack.

O réu, no interrogatório, falou que mora ao lado do local em que foi abordado.

Havia saído de casa para comprar substâncias entorpecentes. Comprou um pino de crack, outro de cocaína, pagando por cada um a quantia de R\$ 10,00. Disse que estava no local para adquirir drogas, vindo do trabalho.

No entanto, não arrolou a pessoa a quem prestou serviços no dia como testemunha tampouco denominou outrem que seria o traficante.

Vale dizer: não trouxe qualquer elemento de prova que desse base à sua versão, descabendo contrapô-la aos coesos e coerentes depoimentos dos policiais, agentes públicos que, ao contrário, data vênua, do sugerido pela defesa (parcialidade dos policiais), não agiram de forma predisposta ou intencional a imputar ao denunciado o crime objeto da denúncia.

Passo a análise da pena.

Nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena-base é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em razão da expressiva quantidade de entorpecentes traficada pelo réu (a ver, fls. 8/9), cabe a aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06, elevando-se a pena em 1/6, acima do mínimo legal, a pena fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, cabe considerar a reincidência (mirando as fls. 31/32, vejo que o Réu ostenta condenação por receptação, nos autos 0021047-45.2021.8.26.0050), a justificar a elevação da pena em 1/6, passando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, o quadro não permite que se aplique ao caso o redutor da pena de que trata o art. 33, § 4º, da citada lei, eis que Réu reincidente e com perfil voltado à prática de crimes. A pena fica estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Diante do quadro apresentado, perfil do réu, quantidade de entorpecentes e gravidade do crime, o regime prisional inicial é o fechado.

Acrescendo aos motivos declinados no parágrafo anterior, cabe anotar que o recurso em liberdade traria desassossego à sociedade. Nego o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno: KAIQUE PORFIRIO ABELLAN DE MELO, 22 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 04, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, fixadas no mínimo legal, atualizadas desde a data dos fatos. Nego o direito de recorrer em liberdade. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Caso não providenciado, determino a destruição dos entorpecentes e materiais utilizados para a prática do tráfico.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão, regime semiaberto, b) com a juntada do mandado de prisão, devidamente cumprida, expeça-se guia de execução; c) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; d) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Int

São Paulo, 30 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.